P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **CEPI PAISAL ALPIAN Bin Alm ENGKON KUSWAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 24 Oktober 1992;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Lega Rt.05 Rw.01, Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilaawu, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan 15 April 2026;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 4 Mei 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2026 sampai dengan tanggal 1 Juli 2026;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan tanggal 22 September 2026;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Adokat, Kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. Asep Saeful Hayat, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Perum Aghnya Persada Blok C8 Jl. Guntur Melati RT/RW. 04/21 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juli 2026, Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 165/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "***Peredaran Narkotika Secara Melawan Hukum***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN** dengan pidana penjara **8 (sembilan) tahun,** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**;
3. Menjatuhkan pula kepada **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN** untuk membayar Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari**;**
4. Menetapkan agar **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN** tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 3.12 gram;
   2) 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih dibalut lakban fragile warna putih dengan total berat bruto 1.32 gram;
   3) 1 (satu) buah timbangan digital;
   4) 1 (satu) buah lakban fragile warna putih;
   5) 1 (satu) buah kotak kaleng hitam bertuliskan Dji Sam Soe;
   6) 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok;
   7) 2 (dua) pack plastik klip bening;
   8) 1 (satu) buah gunting;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9) 1 (satu) buah kotak plastik bening;

10) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

11) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy tipe A03 Core warna hitam IMEI 1 352617373336754 IMEI 2 352617403336758;

Dirampas untuk negara.

12) 1 (satu) lembar screenshot WhatsApp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa dan dari Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat 1 tentang Narkotika dan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki masa depan, dan terdakwa juga belum pernah dihukum, selain itu terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapinya secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-48/GRT/06/2025 tanggal 24 Juni 2025** sebagai berikut:

***Pertama*:**

Bahwa **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN IRMA ROSTIANA Binti CECEP JUANA** pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 09.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Jalan Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN menghubungi Sdr. INDEPENDENT (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. INDEPENDENT (DPO) memberitahukan bahwa paketan narkotika jenis sabu ukuran L, F, dan per 5 (lima) gram tersedia, lalu Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN memesan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp 4.000.000 (lima juta rupiah) dengan terlebih dahulu membayar sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah pembayaran berhasil, sekira jam 07.52 WIB, Sdr. INDEPENDENT (DPO) mengirimkan gambar yang sudah diberikan keterangan dan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut yaitu di daerah Jalan Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut kepada Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN, sehingga pada sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. INDEPENDENT (DPO) dan pada sekira jam 09.30 WIB menemukan 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang disimpan oleh Sdr. INDEPENDENT (DPO) sebelumnya, lalu Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN pulang kerumah dengan membawa paketan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah yang bertempat di Tasikmalaya Kampung Sawah Lega RT. 01 RW. 01 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada sekira jam 11.00 WIB, Tasikmalaya Kampung Sawah Lega RT. 01 RW. 01 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN memecah 1 (satu)paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut menjadi 6 (enam) paket ukuran S, 4 (empat) paket ukuran M, dan 1 (satu) paket ukuran L, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN, lalu pada sekira jam 11.16 WIB, Sdr. BILKI (DPO) menghubungi dan memesan narkotika jenis sabu ukuran M seharga Rp 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara *cash on delivery* (COD) di Jalan Pasundan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Kemudian pada sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN menghubungi Sdr. ODON (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu ukuran L seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu), lalu Sdr. ODON mengirimkan uang seharga tersebut secara transfer dan meminta diantarkan ke sebrang indomaret yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Garut Kota.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN berangkat menuju Jalan Pasundan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu milik Sdr. BILKI (DPO) dan setelah selesai mengantarkan paket tersebut, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN pergi ke bengkel tempatnya bekerja di Jalan Cirendeu Kecamatan Karangpawitan untuk bekerja hingga pada sekira jam 15.18 WIB, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN menghubungi Sdr. ODON (DPO) untuk konfirmasi terkait pengantaran paketan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dibeli oleh Sdr. ODON (DPO), selanjutnya Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan dan sesampainya dilokasi, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN segera memberikan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ODON (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 21.13 WIB, Sdri. BUCI (DPO) menghubugni Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN melalui pesan whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu ukuran S dan mengirimkan uang secara transfer sebesar Rp 225.000, lalu Sdri. BUCI (DPO) meminta paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk diantar ke Jalan Pasundan Kecamatan Garut Kota sehingga Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN berangkat menuju titik yang dijanjikan, lalu sekira jam 21.45 WIB, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN bertemu dengan Sdri. BUCI (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN berangkat ke warung yang teletak di Jalan Raya Garut - Tasikmalaya Kampung Sawah Lega RT.001 RW. 001 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut lalu sesampainya disana, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN diamankan oleh Saksi RISWANTO, S.H. Bin IWAN, Saksi ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN, dan Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA yang merupakan anggota Satuan Kepolisian Resor Narkoba Polres Garut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih dibalut lakban fragile warna putih dengan total berat bruto 1,32 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah kotak kaleng hitam bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A03 Core Warna hitam IMEI 1: 352617373336754 Imei 2: 352617403336758, dan 1 (satu) lembar screenshoot Whatsapp.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 2579/NNF/2026 tanggal 29 April 2026, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 2,6756** gram, diberi **nomor barang bukti 2671/2026/NF**.
2. 6 (enam) bungkus plastik klip dibalut tissue berlakban "Fragile" merah putih masing-masing berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 0,7743 gram**, diberi **nomor barang bukti 2672/2026/NF**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **2671/2026/NF** dan **2672/2026/NF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dengan **total berat netto 3,4499** (tiga koma empat empayt sembilan sembilan) **gram.**

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/0807/IV/Labkes/ 2026 tanggal 15 April 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari atas nama CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu);

Perbuatan **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN IRMA ROSTIANA Binti CECEP JUANA *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***;

ATAU

***Kedua*:**

Bahwa **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN** pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Jalan Raya Garut-Tasikmalaya Kampung Sawah Lega RT. 01 RW. 01 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN sedang seorang diri di sebuah warung yang teletak di Jalan Raya Garut - Tasikmalaya Kampung Sawah Lega RT.001 RW. 001 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, ketika diamankan oleh Saksi RISWANTO, S.H. Bin IWAN, Saksi ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN, dan Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA yang merupakan anggota Satuan Kepolisian Resor Narkoba Polres Garut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih dibalut lakban fragile warna putih dengan total berat bruto 1,32 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah kotak kaleng hitam bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A03 Core Warna hitam IMEI 1: 352617373336754 Imei 2: 352617403336758, dan 1 (satu) lembar screenshoot Whatsapp.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 2579/NNF/2026 tanggal 29 April 2026, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 2,6756** gram, diberi **nomor barang bukti 2671/2026/NF**.
  2. 6 (enam) bungkus plastik klip dibalut tissue berlakban "Fragile" merah putih masing-masing berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 0,7743 gram**, diberi **nomor barang bukti 2672/2026/NF**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **2671/2026/NF** dan **2672/2026/NF** berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dengan **total berat netto 3,4499** (tiga koma empat empayt sembilan sembilan) **gram.** ----------

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/0807/IV/Labkes/ 2026 tanggal 15 April 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari atas nama CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu);

Perbuatan **Terdakwa CEPI PAISAL ALPIAN Bin (Alm) ENGKON KUSWAN *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA,** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
   - Bahwa saksi saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut;
   - Bahwa saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN yang satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi yang beralamatkan di Kp. Cicapar Kidul Rt. 001 Rw. 005 Desa. Leles Kec. Leles Kab. Garut dan Sdr. RISWANTO, S.H. Bin IWAN yang satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi yang beralamatkan di Kp. Lengkong Rt. 002 Rw. 010 Desa. Sindang Palay Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
   - Bahwa Saksi dengan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib di sekitaran Jl. Raya Garut –

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut ada transaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu oleh 1 (satu) orang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dirumahnya, setelah itu saksi bersama rekan saksi membawa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN ke kantor Sat Narkoba Polres Garut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa masih ada tersisa barang bukti yang disimpan dirumah kontrakan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN di Kp. Sawah Lega Rt. 005 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian saksi bersama bersama rekan saksi datang kerumah kontrakan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok yang dimasukkan kedalam kotak kaleng bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragille warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak dilantai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari akun Whatsapp yang dinamai Sdr. INDEPEDENT;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. CEPI PAISAL ALPIANbahwa me;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan atau ditempel disudut tembok;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 02.00 Wib Sdr. CEPI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PAISAL ALPIAN menghubungi Sdr. INDEPEDENT dan menanyakan apakah ada paketan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. INDEPEDENT membalas ada, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN menanyakan ada ukuran apa saja, lalu Sdr. INDEPEDENT mengatakan ada ukuran L, F dan per 5 (lima) gram, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN pesan paketan narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN baru punya uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk sisanya nanti ditransferkan lagi dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan boleh, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mentransfer ke rekening rekening Bank Jago a.n. ARGATA milik Sdr. INDEPEDENT menggunakan rekening Dana milik Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. INDEPEDENT, kemudian Sdr. INDEPEDENT menyuruh Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN untuk menunggu, kemudian sekira jam 07.52 Wib Sdr. INDEPEDENT mengirimkan gambar yang sudah diberikan keterangan dan lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengiyakannya, kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN berangkat kelokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai sekira jam 09.30 Wib saksi mencari disekitar lokasi map atau tempelan narkotika jenis sabu tersebut, tidak jauh dari lokasi ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN pulang.bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa maksud dan tujuan mendapatkn narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi.;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa paketan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ODON, Sdr. BUCI dan Sdr. BILKI;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seseorang menghubungi Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN terlebih dahulu melalui Aplikasi Whatsapp dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN, setelah itu Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengajak bertemu disuatu tempat (COD);

- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia selain mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT, Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN juga pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. STAY HAPPINES;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dibantu oleh Sdr. KINOY;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISWANTO,** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
   - Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut;
   - Bahwa saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ILHAM MULYA PRASETYA Bin HERI AMINUDIN yang satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi yang beralamatkan di Kp. Cicapar Kidul Rt. 001 Rw. 005 Desa. Leles Kec. Leles Kab. Garut dan Sdr. WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA yang satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi yang beralamatkan di Kp. Lapang Rt. 004 Rw. 003 Desa. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
   - Bahwa Saksi dengan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan pada hari Senin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 13 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib di sekitaran Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut ada transaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu oleh 1 (satu) orang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dirumahnya, setelah itu saksi bersama rekan saksi membawa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN ke kantor Sat Narkoba Polres Garut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa masih ada tersisa barang bukti yang disimpan dirumah kontrakan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN di Kp. Sawah Lega Rt. 005 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian saksi bersama bersama rekan saksi datang kerumah kontrakan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok yang dimasukkan kedalam kotak kaleng bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragille warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak dilantai;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat saksi, dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari akun Whatsapp yang dinamai Sdr. INDEPEDENT;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan atau ditempel disudut tembok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 02.00 Wib Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN menghubungi Sdr. INDEPEDENT dan menanyakan apakah ada paketan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. INDEPEDENT membalas ada, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN menanyakan ada ukuran apa saja, lalu Sdr. INDEPEDENT mengatakan ada ukuran L, F dan per 5 (lima) gram, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN pesan paketan narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN baru punya uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk sisanya nanti ditransferkan lagi dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan boleh, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mentransfer ke rekening rekening Bank Jago a.n. ARGATA milik Sdr. INDEPEDENT menggunakan rekening Dana milik Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. INDEPEDENT, kemudian Sdr. INDEPEDENT menyuruh Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN untuk menunggu, kemudian sekira jam 07.52 Wib Sdr. INDEPEDENT mengirimkan gambar yang sudah diberikan keterangan dan lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengiyakannya, kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN berangkat kelokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai sekira jam 09.30 Wib saksi mencari disekitar lokasi map atau tempelan narkotika jenis sabu tersebut, tidak jauh dari lokasi ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN pulang;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa maksud dan tujuan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa paketan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah ada yang terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ODON, Sdr. BUCI dan Sdr. BILKI;
- Bahwa menurut keterangn Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seseorang menghubungi Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN terlebih dahulu melalui Aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN, setelah itu Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengajak bertemu disuatu tempat (COD).
- Bahwa menurut keterangn Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebutba;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia selain mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT, Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN juga pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. STAY HAPPINES;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ILHAM MULYA PRASETYO**,** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Garut dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
   - Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut.
   - Bahwa saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA yang satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi yang beralamatkan di Kp. Lapang Rt. 004 Rw. 003 Desa. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan Sdr. RISWANTO, S.H. Bin IWAN yang satu pekerjaan / satu profesi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi yang beralamatkan di Kp. Lengkong Rt. 002 Rw. 010 Desa. Sindang Palay Kec. Karangpawitan Kab. Garut.

- Bahwa Saksi dengan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib di sekitaran Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut ada transaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu oleh 1 (satu) orang yang tidak dikenal kemudian setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dirumahnya, setelah itu saksi bersama rekan saksi membawa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN ke kantor Sat Narkoba Polres Garut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa masih ada tersisa barang bukti yang disimpan dirumah kontrakan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN di Kp. Sawah Lega Rt. 005 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian saksi bersama bersama rekan saksi datang kerumah kontrakan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok yang dimasukkan kedalam kotak kaleng bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragille warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak dilantai.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat saksi, dan rekan saksi mengamankan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN;
- Bahwa menur keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari akun Whatsapp yang dinamai Sdr. INDEPEDENT;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan atau ditempel disudut tembok;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 02.00 Wib Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN menghubungi Sdr. INDEPEDENT dan menanyakan apakah ada paketan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. INDEPEDENT membalas ada, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN menanyakan ada ukuran apa saja, lalu Sdr. INDEPEDENT mengatakan ada ukuran L, F dan per 5 (lima) gram, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN pesan paketan narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengatakan bahwa Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN baru punya uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk sisanya nanti ditransferkan lagi dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan boleh, kemudian Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mentransfer ke rekening rekening Bank Jago a.n. ARGATA milik Sdr. INDEPEDENT menggunakan rekening Dana milik Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. INDEPEDENT, kemudian Sdr. INDEPEDENT menyuruh Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN untuk menunggu, kemudian sekira jam 07.52 Wib Sdr. INDEPEDENT mengirimkan gambar yang sudah diberikan keterangan dan lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengiyakannya, kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN berangkat kelokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai sekira jam 09.30 Wib saksi mencari disekitar lokasi map atau tempelan narkotika jenis sabu tersebut, tidak jauh dari lokasi ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN pulangbahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa paketan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ODON, Sdr. BUCI dan Sdr. BILKI;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seseorang menghubungi Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN terlebih dahulu melalui Aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN, setelah itu Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN mengajak bertemu disuatu tempat (COD);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALIAN bahwa ia sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa ia selain mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT, Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN juga pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. STAY HAPPINES;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN bahwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. CEPI PAISAL ALPIAN dibantu oleh Sdr. KINOY;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **CEPI PAISAL ALPIAN Bin ENGKOM KUSWAN** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polres Garut dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan Terdakwa diamankan kemudian diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang belanja di warung dan Terdakwa diamankan sendirian;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian bahwa masih ada tersisa barang bukti yang disimpan dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Sawah Lega Rt. 005 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian Terdakwa bersama Petugas Kepolisian datang kerumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok yang dimasukkan kedalam kotak kaleng bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragille warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak dilantai;
- Bahwa benar barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok yang dimasukkan kedalam kotak kaleng bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragille warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah gunting merupakan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari akun Whatsapp yang Terdakwa namai Sdr. INDEPEDENT.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan atau ditempel disudut tembok;
- Bahwa Terdakwa menndapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. INDEPEDENT dan menanyakan apakah ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paketan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. INDEPEDENT membalas ada, kemudian Terdakwa menanyakan ada ukuran apa saja, lalu Sdr. INDEPEDENT mengatakan ada ukuran L, F dan per 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pesan paketan narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru punya uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk sisanya nanti ditransferkan lagi dan Sdr. INDEPEDENT mengatakan boleh, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening rekening Bank Jago a.n. ARGATA milik Sdr. INDEPEDENT menggunakan rekening Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. INDEPEDENT, kemudian Sdr. INDEPEDENT menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 07.52 Wib Sdr. INDEPEDENT mengirimkan gambar yang sudah diberikan keterangan dan lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jl. Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat kelokasi map/tempelan narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai sekira jam 09.30 Wib Terdakwa mencari disekitar lokasi map atau tempelan narkotika jenis sabu tersebut, tidak jauh dari lokasi ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut dan merecah atau membuat 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 6 (enam) paket ukuran S, 4 (empat) paket ukuran M dan 1 (satu) paket ukuran L, setelah selesai merecah paketan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 11.16 Wib Sdr. BILKI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. BILKI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. BILKI mengiyakannya kemudian mengatakan bahwa uangnya cash dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdr. BILKI mengajak Terdakwa bertemu di Jl. Pasundan Kel. Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ODON melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan bahwa ini ada paketan narkotika jenis sabu ukuran L sehubungan sebelumnya Sdr. ODON menanyakan kepada Terdakwa apakah narkotika jenis sabu ukuran L, kemudian Sdr. ODON mengatakan harganya berapa, lalu Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. ODON mengiyakannya dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Dana a.n. PUTRI milik Terdakwa, kemudian Sdr. ODON menyuruh Terdakwa untuk diantarkan ke sebrang Indomaret di Jl. Jendral Sudirman Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya kemudian menyuruh Sdr. ODON untuk menunggu, kemudian sekira jam 13.00 Wib Sdr. BILKI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. BILKI sudah sampai di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M tersebut kepada Sdr. BILKI, setelah sampai Terdakwa bertemu Sdr. BILKI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M tersebut kepada Sdr. BILKI kemudian Sdr. BILKI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Cirendeu Kec. Karangpawitan untuk bekerja, kemudian sekira jam 15.18 Wib ketika Terdakwa sedang beristirahat bekerja Terdakwa menghubungi Sdr. ODON dan mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat dan Sdr. ODON mengiyakannya, setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L ke Sdr. ODON tersebut, setelah sampai di Indomaret Jl. Jendral Sudirman Kec. Garut Kota, setelah sampai sudah ada Sdr. ODON yang menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L tersebut kepada Sdr. ODON, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Jago a.n. ARGATA milik Sdr. INDEPEDENT dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. INDEPEDENT dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah lunas, kemudian Sdr. INDEPEDENT, kemudian sekira jam 21.13 Wib Sdri. BUCI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu ukuran S, kemudian Terdakwa mengatakan ada, kemudian Sdri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUCI mengatakan bahwa Sdri. BUCI hanya memiliki uang Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdri. BUCI menanyakan apakah uangnya ditransfer ke rekening yang biasa dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdri. BUCI mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa bertemu di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, setelah sampai sekira jam 21.45 Wib Terdakwa bertemu Sdri. BUCI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdri. BUCI, setelah itu Terdakwa berangkat ke warung di Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud paketan narkotika jenis sabu ukuran S tersebut beratnya 0,22 g (nol koma dua puluh dua gram), untuk ukuran M beratnya 0,36 g (nol koma tiga puluh enam gram), untuk ukuran L beratnya 0,60 g (nol koma enam puluh gram) dan untuk ukuran per – 5 (lima) beratnya 5 g (lima gram);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ODON, Sdr. BUCI dan Sdr. BILKI;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seseorang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak bertemu disuatu tempat (COD);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi secara cuma – Cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. INDEPEDENT mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT Terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. STAY HAPPINES;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. INDEPEDENT tersebut awalnya dari akun Instagram dengan nama akun “INDEPENDENT WOLF” kemudian akun Instagram dengan nama akun “INDEPENDENT WOLF” tersebut memberikan nomor Whatsapp kepada Terdakwa dan kemudian nomor Whatsapp tersebut Terdakwa save dan berikan nama INDEPEDENT;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. INDEPEDENT mengenal Sdr. INDEPEDENT kurang lebih baru 2 (dua) minggu, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. INDEPEDENT;
- Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. KINOY;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum dan undang-undang melainkan melanggarnya, Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 3.12 gram;
- 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih dibalut lakban fragile warna putih dengan total berat bruto 1.32 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah lakban fragile warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kaleng hitam bertuliskan Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy tipe A03 Core warna hitam IMEI 1 352617373336754 IMEI 2 352617403336758;
- 1 (satu) lembar screenshot WhatsApp;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres GArut terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jalan Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian bahwa masih ada tersisa barang bukti yang disimpan dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Sawah Lega Rt. 005 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian Terdakwa bersama Petugas Kepolisian datang kerumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok yang dimasukkan kedalam kotak kaleng bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragille warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak dilantai;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesannya atau membelinya dan mengambilnya sebanyak beberapa kali dari Sdr. INDEPEDENT dan terdakwa mengenal Sdr. INDEPEDENT kurang lebih baru 2 (dua) minggu, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. INDEPEDENT;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut dan merecah atau membuat 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 6 (enam) paket ukuran S, 4 (empat) paket ukuran M dan 1 (satu) paket ukuran L, setelah selesai merecah paketan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 11.16 Wib Sdr. BILKI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. BILKI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. BILKI mengiyakannya kemudian mengatakan bahwa uangnya cash dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdr. BILKI mengajak Terdakwa bertemu di Jl. Pasundan Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ODON melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan bahwa ini ada paketan narkotika jenis sabu ukuran L sehubungan sebelumnya Sdr. ODON menanyakan kepada Terdakwa apakah narkotika jenis sabu ukuran L, kemudian Sdr. ODON mengatakan harganya berapa, lalu Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. ODON mengiyakannya dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Dana a.n. PUTRI milik Terdakwa, kemudian Sdr. ODON menyuruh Terdakwa untuk diantarkan ke sebrang Indomaret di Jl. Jendral Sudirman Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya kemudian menyuruh Sdr. ODON untuk menunggu, kemudian sekira jam 13.00 Wib Sdr. BILKI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. BILKI sudah sampai di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M tersebut kepada Sdr. BILKI, setelah sampai Terdakwa bertemu Sdr. BILKI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M tersebut kepada Sdr. BILKI kemudian Sdr. BILKI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Cirendeu Kec. Karangpawitan untuk bekerja, kemudian sekira jam 15.18 Wib ketika Terdakwa sedang beristirahat bekerja Terdakwa menghubungi Sdr. ODON dan mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat dan Sdr. ODON mengiyakannya, setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L ke Sdr. ODON tersebut, setelah sampai di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indomaret Jl. Jendral Sudirman Kec. Garut Kota, setelah sampai sudah ada Sdr. ODON yang menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L tersebut kepada Sdr. ODON, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Jago a.n. ARGATA milik Sdr. INDEPEDENT dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. INDEPEDENT dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah lunas, kemudian Sdr. INDEPEDENT, kemudian sekira jam 21.13 Wib Sdri. BUCI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu ukuran S, kemudian Terdakwa mengatakan ada, kemudian Sdri. BUCI mengatakan bahwa Sdri. BUCI hanya memiliki uang Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdri. BUCI menanyakan apakah uangnya ditransfer ke rekening yang biasa dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdri. BUCI mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa bertemu di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, setelah sampai sekira jam 21.45 Wib Terdakwa bertemu Sdri. BUCI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdri. BUCI, setelah itu Terdakwa berangkat ke warung di Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ODON, Sdr. BUCI dan Sdr. BILKI;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seseorang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak bertemu disuatu tempat (COD);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi secara cuma – Cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 2579/NNF/2026 tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 2,6756 gram dan juga 6 (enam) bungkus plastic klip dibalaut tissue berlakban fragilemerah putih yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7743 gram, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih, diberi nomor barang bukti 2671/2026/NF dengan Kesimpulan_berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2671/2026/NF berupa kristal warna putih diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/731/XII/2024/Sidokkes tanggal 15 April 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari Terdakwa CECEP PAISAL ALPIAN positif terdapat zat *amphetamine dan metamphetamin.*
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Setiap orang;
2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **CECEP PAISAL ALPIAN Bin ENGKON KUSWAN** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "***setiap orang***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, *bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian **"*Menawarkan Untuk Dijual*"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"*Menjual*"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";*

Menimbang, bahwa pengertian **"*Membeli*"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*".* Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"*Menerima*"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*".* Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa **"*Menukar*"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"*Menyerahkan*"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";*

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat ***metamfetamina*** diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres GArut terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jalan Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam yang dimasukkan kedalam tas selendang warna hitam, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian bahwa masih ada tersisa barang bukti yang disimpan dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Sawah Lega Rt. 005 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian Terdakwa bersama Petugas Kepolisian datang kerumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok yang dimasukkan kedalam kotak kaleng bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragille warna putih, 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah gunting yang tergeletak dilantai;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesannya atau membelinya dan mengambilnya sebanyak beberapa kali dari Sdr. INDEPEDENT dan terdakwa mengenal Sdr. INDEPEDENT kurang lebih baru 2 (dua) minggu, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. INDEPEDENT;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. INDEPEDENT tersebut Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram tersebut dan merecah atau membuat 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 6 (enam) paket ukuran S, 4 (empat) paket ukuran M dan 1 (satu) paket ukuran L, setelah selesai merecah paketan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam 11.16 Wib Sdr. BILKI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan bahwa Sdr. BILKI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. BILKI mengiyakannya kemudian mengatakan bahwa uangnya cash dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdr. BILKI mengajak Terdakwa bertemu di Jl. Pasundan Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ODON melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan bahwa ini ada paketan narkotika jenis sabu ukuran L sehubungan sebelumnya Sdr. ODON menanyakan kepada Terdakwa apakah narkotika jenis sabu ukuran L, kemudian Sdr. ODON mengatakan harganya berapa, lalu Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. ODON mengiyakannya dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Dana a.n. PUTRI milik Terdakwa, kemudian Sdr. ODON menyuruh Terdakwa untuk diantarkan ke sebrang Indomaret di Jl. Jendral Sudirman Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya kemudian menyuruh Sdr. ODON untuk menunggu, kemudian sekira jam 13.00 Wib Sdr. BILKI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. BILKI sudah sampai di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M tersebut kepada Sdr. BILKI, setelah sampai Terdakwa bertemu Sdr. BILKI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M tersebut kepada Sdr. BILKI kemudian Sdr. BILKI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Cirendeu Kec. Karangpawitan untuk bekerja, kemudian sekira jam 15.18 Wib ketika Terdakwa sedang beristirahat bekerja Terdakwa menghubungi Sdr. ODON dan mengatakan bahwa Terdakwa akan berangkat dan Sdr. ODON mengiyakannya, setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L ke Sdr. ODON tersebut, setelah sampai di Indomaret Jl. Jendral Sudirman Kec. Garut Kota, setelah sampai sudah ada Sdr. ODON yang menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L tersebut kepada Sdr. ODON, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa bekerja, kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Jago a.n. ARGATA milik Sdr. INDEPEDENT dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. INDEPEDENT dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. INDEPEDENT tersebut sudah lunas, kemudian Sdr. INDEPEDENT, kemudian sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam 21.13 Wib Sdri. BUCI menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu ukuran S, kemudian Terdakwa mengatakan ada, kemudian Sdri. BUCI mengatakan bahwa Sdri. BUCI hanya memiliki uang Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdri. BUCI menanyakan apakah uangnya ditransfer ke rekening yang biasa dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdri. BUCI mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa bertemu di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat ke Jl. Pasundan Kec. Garut Kota dan Terdakwa mengiyakannya, setelah sampai sekira jam 21.45 Wib Terdakwa bertemu Sdri. BUCI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdri. BUCI, setelah itu Terdakwa berangkat ke warung di Raya Garut – Tasikmalaya Kp. Sawah Lega Rt.001 Rw. 001 Desa Ngamplangsari Kec. Cilawu Kab. Garut, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ODON, Sdr. BUCI dan Sdr. BILKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran M harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seseorang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui Aplikasi Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak bertemu disuatu tempat (COD);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi secara cuma – Cuma;

Menimbang, ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 2579/NNF/2026 tanggal 29 April 2026 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 2,6756 gram dan juga 6 (enam) bungkus plastic klip dibalaut tissue berlakban fragilemerah putih yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7743 gram, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing berisikan kristal warna putih, diberi nomor barang bukti 2671/2026/NF dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2671/2026/NF berupa kristal warna putih diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/731/XII/2024/Sidokkes tanggal 15 April 2026 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urin dari Terdakwa CECEP PAISAL ALPIAN positif terdapat zat *amphetamine dan metamphetamin.*

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu dibeberapa teman temannya Narkotika jenis shabu tersebut kepada masing-masing seseorang pembeli adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena barang yang diantarkan tersebut adalah jenis Narkotika yang peruntukannya dilarang oleh Negara selain itu perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penjual dapat dikategorikan juga sebagai pembeli karena disatu sisi sebelum terdakwa menjual shabu tersebut terdakwa sebelumnya juga telah membeli shabu tersebut dari INDEPEDENT (DPO) dimana terdakwa melakukan tranksaksinya melalui transferan melalui rekening bank dengan menyerahkan narkotika jenis shabu dengan cara menyuruh orang lain lagi untuk di maping kepada terdakwa dan nantinya terdakwa mengambil narkotika tersebut ditempat yang dijanjikan kemudian digunakan sendiri dan sebagaiannya lagi akan dijual Kembali dimana terdakwa telah melakukannya sebanyak beberapa kali dengan cara yang sama, namun Majelis Hakim setelah mencermati keseluruhan fakta persidangan terlihat bahwa walaupun terdakwa termasuk pihak yang menjual shabu tersebut namun sebagaimana keterangan saksi saksi bahwa barang bukti dalam perkara ini telah ada yang laku karena terdakwa keburu tertangkap dimana shabu yang berhasil di jual atau dimapkan Adalah barang bukti narkotika yang sebelumnya didapatkan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang "*menjual"* Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"***menjual***" di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **CECEP PAISAL ALPIAN Bin ENGKON KUSWAN** tersebut termasuk dalam perbuatan **"tanpa hak";**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukkannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah **"perbuatan melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan dapat membwerikan putusan yang seadiladilnya dimana menurut hemat Majelis Putusan ini akan memberikan efek yang jera ats perbuatn terdakwa dan agar kdepannya tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 3.12 gram, 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih dibalut lakban fragile warna putih dengan total berat bruto 1.32 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban fragile warna putih, 1 (satu) buah kotak kaleng hitam bertuliskan Dji Sam Soe, 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh Undang Undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tas yang digunakkan menyimpan alat alat tersebut terlarang maka selayaknya barang tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy tipe A03 Core warna hitam IMEI 1 352617373336754 IMEI 2 352617403336758 merupakan alat komunikasi yang juga digunakan oleh terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka layaknya handphone tersebut dirampas untuk Negara dan 1 (satu) Lembar percakapan Aplikasi Whatsapp merupakan percakapan dalam pemesanan shabu, maka selayaknya percakapan tersebut layaknya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CEPI PAISAL ALPIAN Bin ENGKON KUSWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"***menjual narkotika golongan I bukan tanaman***"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 (serratus Sembilan puluh) hari**;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 3.12 gram;
   - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu warna putih dibalut lakban fragile warna putih dengan total berat bruto 1.32 gram;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;
   - 1 (satu) buah lakban fragile warna putih;
   - 1 (satu) buah kotak kaleng hitam bertuliskan Dji Sam Soe;
   - 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok;
   - 2 (dua) pack plastik klip bening;
   - 1 (satu) buah gunting;
   - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
   - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy tipe A03 Core warna hitam IMEI 1 352617373336754 IMEI 2 352617403336758**;**

   Dirampas untuk Negara;
   - 1 (satu) lembar screenshot WhatsApp;

   Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada Hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 oleh Jusdi Purmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Romli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan terdakwa didampingi oleh Advokatnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Renardhien, S.H.	Jusdi Purmawan, S.H.M.H.
Mukhlisin, S.H.	

Panitera Pengganti,

Romli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)